



ANALISTA
BARBARA BRASIL
DIREITO CIVIL
AULA 6

ROTEIRO DE AULA

Sumário

PARTE ESPECIAL: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES (Art.233 e segs.,CC)

2 - Modalidades de obrigações

2.3 Obrigações subjetivamente compostas

3- Extinção das obrigações:

3.1- Regras do pagamento

3- Extinção das obrigações:

3.1 – Sujeitos do pagamento:

3.2 cláusula penal – art. 408 e segs.,cc

PARTE ESPECIAL: TEORIA GERAL DOS CONTRATOS

1 – introdução: princípios contratuais clássicos x princípios contratuais contemporâneos

1.1- Função social – art.421, cc

1.2- Princípio da boa-fé objetiva

2.3 OBRIGAÇÕES SUBJETIVAMENTE COMPOSTAS

a) OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS (arts. 264 e segs., CC)

-“Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.”

-Possui uma pluralidade de sujeitos

-Mais de um credor: solidariedade ativa

-Mais de um devedor: solidariedade passiva (o credor tem a opção de cobrar de qualquer um)

-A regra, em obrigações, é o fracionamento do objeto em relação aos sujeitos

- ❖ A solidariedade é exceção para essa regra
- ❖ Na solidariedade o objeto passa a ser único (qualquer credor pode cobrar o todo; qualquer devedor pode ser exigido no todo) – regra comum nº 1 abaixo
- ❖ Ainda que o objeto seja divisível, ele se torna esse todo exigível

-REGRAS COMUNS/GERAIS:

1) a solidariedade trata de unidade

- Pode cobrar ou ser cobrado pelo todo

-Art. 264 do CC: “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, **cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda**”.

2) A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da manifestação de vontade das partes. **(Art.265, CC).**

- A solidariedade é exceção no sistema jurídico

-“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”

-“Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.”

-“Art. 283. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”

3) A morte põe fim a solidariedade em relação aos herdeiros do credor/devedor solidário falecido

- Herdeiros do falecido só poderão exigir ou serem exigidos até o limite de sua quota parte

- ex. fulano e ciclano são credores solidários de 100 mil; ciclano não tem filhos; fulano possui 1 filho; se fulano falecer, transfere-se 50 mil (sua cota parte) para seu filho; o filho só pode cobrar 50 mil do devedor e não mais o todo

-Atenção para a exceção da indivisibilidade (parte final do art. 276): até a ocorrência da partilha e fracionamento do patrimônio do falecido, poderá ser exigido o todo do espólio

- “Art. 270. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível.”

-“Art. 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível; mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores.”

4) A solidariedade somente se manifesta nas **relações jurídicas externas** (entre os credores solidários e o devedor e entre o credor e os devedores solidários).

-Internamente não há solidariedade (entre credores solidários ou entre os devedores solidários, não há solidariedade)

- ex. fulano e ciclano são credores de A, na quantia de 100 mil reais; fulano ou ciclano podem exigir o total da dívida; fulano recebe o pagamento dos 100 mil; fulano não pode embolsar esse valor e sair gastando, devendo dar a cota parte de ciclano

1 - SOLIDARIEDADE ATIVA – ART. 267, e segs. do CC:

-Regras específicas sobre a solidariedade ativa:

- ❖ Atenção para o fato da liberdade de escolha do devedor se encerrar no momento em que for demandado judicialmente (se for demandado, deverá pagar para aquele que demandou o pagamento)
- ❖ O pagamento parcial não gera a extinção da dívida em relação ao remanescente, podendo ser exigida tanto pelo que recebeu a quota parte quanto pelos outros
- ❖ Remitir a dívida é perdoar a dívida (remissão)
- ❖ Exceção de natureza pessoal (matéria de defesa): ex. compensação
- ❖ “Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.”
- ❖ “Art. 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar.”
- ❖ “Art. 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago.”
- ❖ “Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.”

- ❖ “Art. 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros.”

Bloco 2

2 - SOLIDARIEDADE PASSIVA – ART. 275 e segs., CC

REGRAS ESPECÍFICAS DA SOLIDARIEDADE PASSIVA:

1 - Art. 275 do CC: O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

- ❖ O pagamento parcial não gera a extinção da dívida em relação ao remanescente, mas reduz a quota parte do todo da dívida

2 - REMISSÃO: Art. 277 do CC. “O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada”.

3 - RENÚNCIA DA SOLIDARIEDADE: Art. 282 do CC: O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.

- ❖ A remissão é ato de natureza pessoal, incidindo exclusivamente à quota parte específica, mas também reduz a quota parte do todo da dívida (obs. remissão é forma de extinção da obrigação – gera perda patrimonial, sendo que o devedor beneficiado sai da relação e leva sua cota parte)
- ❖ Remissão não se confunde com renúncia: a renúncia se refere à solidariedade e não ao crédito (altera a forma de cobrar; o devedor continua na relação, mas vinculado a sua cota parte apenas – não mais ao todo-)

4 - Art. 279, CC: Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o culpado.

5 - Art. 280, CC: Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.

- ❖ A mora é exigível de qualquer devedor solidário (quem deve o principal também deve o acessório) □ ponto de vista do credor
- ❖ O devedor que deu causa a mora terá que restituir aqueles que pagaram e não deram causa □ ponto de vista interno/dos devedores

- ❖ Veja que difere das perdas e danos: as perdas e danos são exigíveis apenas daquele que deu causa (o bem principal ou seu valor continua sendo exigível de todos)

FCC - DPE-AM - Analista Jurídico de Defensoria - Ciências Jurídicas

João e Pedro, na qualidade de credores solidários, emprestaram a Ana a quantia de R\$ 1.200,00. No entanto, o credor João veio a falecer, deixando como herdeiros Mário e Carolina. Diante disso, é correto afirmar que:

A cada herdeiro só terá direito a exigir e receber da devedora a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário.

B cada herdeiro terá direito a exigir e receber da devedora, independentemente de autorização dos demais, a integralidade do crédito.

C nenhum dos credores terá direito de exigir e receber da devedora a integralidade do crédito.

D enquanto algum dos credores solidários não demandar a devedora, não poderá esta, sob pena de multa, realizar o pagamento.

E o débito automaticamente será reduzido à metade.

Gabarito: A

Bloco 3

b) Obrigações Indivisíveis (art. 258/263, CC)

-Pluralidade de credores ou devedores, sendo que o objeto não se divide ou se fraciona, seja por sua natureza, pela lei ou pela convenção das partes

-As regras dessa modalidade de obrigação só são aplicadas em caso de pluralidade de sujeitos

-Conceito de obrigações **DIVISÍVEIS**: “Art. 257, CC: Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”

- ❖ Cada um somente pode exigir a respectiva quota parte (credores)

-A partir do art. 258 são abordadas as obrigações indivisíveis: “Art. 258, CC: A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico.”

- ❖ Mais de um credor ou devedor e
- ❖ O objeto não se divide/fraciona

-Art. 314, CC: Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

REGRAS DA OBRIGAÇÃO INDIVISÍVEL:

1) Quando houver pluralidade de devedores

❖ “Art. 259,CC: Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda.

Parágrafo único. O devedor, que paga a dívida, sub-roga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados.”

- ❖ O credor pode escolher de quem cobrar (qualquer devedor), podendo cobrar o objeto como todo
- ❖ O devedor que pagar se sub-roga (substitui) na condição de credor, podendo exigir dos outros cada cota parte (convertida em dinheiro)
- ❖ Veja que a sub-rogação difere do direito de restituição da solidariedade

2) Pluralidade de credores:

- ❖ Cada credor pode exigir o todo, do objeto, do devedor
- ❖ O credor que receber o objeto da relação jurídica, tem o direito de ficar com o bem. Entretanto, deverá restituir os demais credores da cota parte de cada um (converte em dinheiro e repassa para os demais)
- ❖ O devedor tem o dever de pagar a todos os credores conjuntamente. Ou seja, quando há a entrega do bem, deve entregar para todos.
- ❖ Caso não entregue para todos (entregando apenas para um credor), o devedor deverá exigir a caução de RATIFICAÇÃO daquele credor que receber. Trata-se de garantia de que os demais credores estão anuindo o recebimento do objeto por apenas um deles
- ❖ Ausente a caução de ratificação, o devedor pode ser compelido a pagar novamente.
- ❖ Aquele credor que receber o bem, deverá repassar para os outros credores o valor das respectivas partes
- ❖ “Art. 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira; mas o devedor ou devedores se desobrigarão, pagando:
I - a todos conjuntamente;
II - a um, dando esta caução de ratificação dos outros credores.”
- ❖ “Art. 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total.”

3- EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES:

3.1- REGRAS DO PAGAMENTO

- Adimplemento da obrigação da forma que ela foi pactuada
- Pode ser de diversas formas, não necessariamente em dinheiro (obrigação de dar)

1 - LUGAR DO PAGAMENTO

- Regra: domicílio do devedor (regra dispositiva)
 - Exceções: partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.
 - obs. escolha recai sobre o credor em caso de pluralidade
 - Proibição de comportamento contraditório: pagamento reiteradamente feito em outro local
 - Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.
- Parágrafo único. Designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles.

- Art. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato.

2 - TEMPO DO PAGAMENTO

- Regra: exigido imediatamente
- Exceção: disposição legal em contrário (ex. art. 134) – ex. contrato de mutuo exige determinado lapso de tempo; contrato de transporte de bens para cidades diversas;
- Atenção para o art. 333: cobrança de dívida antes de vencido o prazo
- Art. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente.
- Art. 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo.

Bloco 4

- Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código:
 - I - no caso de falência do devedor, ou de concurso de credores;
 - II - se os bens, hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor;
 - III - se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las.
- Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver, no débito, solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes.

3 – SUJEITOS DO PAGAMENTO:

1- DEVEDOR (SOLVENS)

- Devedor ou terceiro

- Devedor: assume a obrigação com o credor
- O terceiro pode ser interessado no cumprimento ou não interessado
- Terceiro interessado: possui interesse jurídico no pagamento; se o pagamento não ocorrer, ele é prejudicado;
ex. fiador
 - sub-roga na condição do credor (o credor originário sai da relação)
- Terceiro não interessado: não tem interesse jurídico no pagamento; possui interesse moral no adimplemento;
ex. pai e filho; avô e neto; madrinha e afilhado
 - NÃO há sub-rogação se for pago em interesse próprio – pode se reembolsar o que pagar
 - Se fizer em nome do devedor, não terá direito de se reembolsar (entende-se que houve doação)
- Art. 304. **Qualquer interessado** na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.
Parágrafo único. Igual direito cabe ao **terceiro não interessado**, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.
- Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.

2 – CREDOR (ACCIPIENS)

- Se não for pago ao credor ou ao seu representante, deverá ser ratificado para ter validade
- Credor putativo: aparenta ser o credor; pagamento é válido, devendo o credor verdadeiro cobrar do putativo
- Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.
- Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

3.1) DO INADIMPLEMENTO

- O pagamento deve obedecer às regras de lugar, tempo e sujeitos, caso contrário, será considerado inadimplente
- Descumprindo prestação de dar, fazer ou não fazer, haverá inadimplemento absoluto ou relativo – violação à manifestação de vontade – objeto do contrato é estabelecido pelas partes-
- Na violação positiva de contrato há descumprimento dos deveres da boa-fé objetiva (cooperação, proteção e informação) – violação à lei – princípio legal violado-
- ESPÉCIES:
 - 1) Inadimplemento Absoluto
 - 2) Inadimplemento Relativo
 - 3) Violação Positiva do Contrato

1) INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – descumprimento total da obrigação

- Nada foi cumprido (descumprimento integral)
 - **Efeitos:**
 - Perdas e danos (dano material e dano moral)
 - Juros
 - Atualização monetária
 - Honorários advocatícios
 - Extinção do contrato: resolução;
 - ou
 - Cumprimento forçado
-
- Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
 - Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Bloco 5

2) – INADIMPLEMENTO RELATIVO OU MORA - Art. 394 ao 401,CC

- Mora do devedor e mora do credor
 - Mora do devedor:
 - Cumpre com a obrigação, mas não respeita o tempo adequado ou o lugar ou a forma pactuada
 - Efeitos: cumprimento forçado, prejuízos decorrentes da mora, juros, atualização e honorários
 - Ex. financiamento de veículo; se atrasar uma prestação incorre em mora
 - CARÁTER TRANSFORMISTA DA MORA: o cumprimento fora do tempo torna a obrigação desinteressante ao credor
□ torna-se inadimplemento absoluto, aplicando o art. 389
 - Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.
 - Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
- Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. (CARÁTER TRANSFORMISTA DA MORA)

A respeito do pagamento, como forma de adimplemento e extinção das obrigações, é correto afirmar:

A O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo não é válido, provado ou não posteriormente que não era credor.

B Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu.

C Quanto ao lugar do pagamento, designados dois ou mais lugares, cabe ao devedor escolher entre eles.

D O pagamento reiteradamente feito em outro local, não faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato.

E O credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, se houver prova de que é mais valiosa.

Gabarito: B

2.1 - Espécies de mora:

1 - Mora do credor / *credendi* / *accipiendi*

- Credor se recusa, INJUSTIFICADAMENTE, em receber o pagamento
- Efeitos: exoneração do devedor em conservação da coisa; credor deve arcar com despesas de conservação; arca com a oscilação de valores
- Art. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação.

2 - MORA DO DEVEDOR . MORA “EX RE” x MORA “EX PERSONA”

- MORA EX RE
 - Obrigação com tempo (termo) para o cumprimento da obrigação
 - Descumprindo o tempo, já está em mora
 - Automática
- MORA EX PERSONA
 - Necessidade de interpelação do devedor, judicial ou extrajudicialmente, não existindo tempo para o cumprimento da obrigação
- MORA EXTRACONTRATUAL
 - Automática
 - Atos ilícitos

- Efeitos da mora:
 - Efeitos do 395 + 399
 - Responde pela impossibilidade da prestação, ainda que decorrente de caso fortuito ou força maior
 - Obs. pode provar isenção de culpa ou inevitabilidade do dano para se isentar (excludentes dos efeitos da mora)

▪ Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. (MORA EX RE)

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. (MORA EX PERSONA)

▪ Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. (MORA EXTRACONTRATUAL)

▪ Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. (EFEITOS DA MORA)

Tema Repetitivo 1132 	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	SEGUNDA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO CIVIL
Questão submetida a julgamento	Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.					
Tese Firmada	Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.					

- Obs. veja que o STJ exige a interpelação do credor para o devedor como forma de constituir a mora: para busca e apreensão de alienação fiduciária

“DL 911-69 - Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

2.2 - PURGAÇÃO DA MORA

- Fazer cessar a mora e seus efeitos

- Art. 401. Purga-se a mora:

I - por parte do **devedor**, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta;

II - por parte do **credor**, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data.

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Prova: FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade - Execução de Mandados

Pedro financiou a aquisição de um veículo seminovo. Em garantia, alienou-o fiduciariamente ao banco. Depois da terceira prestação, cessaram os pagamentos. A instituição financeira, então, remeteu notificação à sua residência, com aviso de recebimento. A diligência, enviada para o endereço informado na contratação, resultou negativa, por ausência do destinatário quando da tentativa de entrega. Mesmo assim, dias depois, a credora ingressou com demanda de busca e apreensão do bem, com pedido liminar.

Nesse caso, é correto afirmar que a mora:

- ☐ A decorre do mero inadimplemento, de modo que a notificação era prescindível;
- ☐ B decorre do mero inadimplemento, mas a notificação é imprescindível para comprová-la, o que é atendido com a mera expedição, ainda que o destinatário esteja ausente no momento da entrega;
- ☐ C não decorre do mero inadimplemento, de modo que a notificação é imprescindível para constitui-la, o que é atendido com a mera expedição, ainda que o destinatário esteja ausente no momento da entrega;
- ☐ D decorre do mero inadimplemento, mas a notificação é imprescindível para comprová-la; no entanto, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal pelo destinatário, a devolução por motivo de ausência não é suficiente para demonstrá-la;
- ☐ E não decorre do mero inadimplemento, de modo que a notificação é imprescindível para constitui-la; nesse sentido, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal pelo destinatário, a devolução por motivo de ausência não é suficiente para demonstrá-la.

3.2) CLÁUSULA PENAL – ART. 408 E SEGS.,CC

1 - CONCEITO: Cláusula Penal também considerada como “pena convencional” ou “multa contratual” constitui uma cláusula **ACESSÓRIA** posta por ato de manifestação de vontade das partes, que garante o ressarcimento por danos decorrentes do inadimplemento absoluto ou relativo.

2 – EFEITOS:

- **Positivo**: a partir do momento o qual as partes estipulam a cláusula penal, o credor fica dispensado de produzir provas do seu prejuízo para executar o seu valor.

- **Negativo**: ainda que o credor tenha suportado um prejuízo superior ao valor estipulado na cláusula, não poderá ir em juízo requerer indenização complementar. COMO REGRA. Art. 416,CC

SALVO: se tiver sido objeto de convenção entre as partes, em sentido contrário. (ex. partes estipulam que se o prejuízo acima de 1 milhão de reais, poderá ir em juízo e requerer a indenização suplementar; **ATENÇÃO**: deve comprovar o prejuízo excedente)

- Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.